主題精選：永佃權 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 贈與稅
發布日期: 2018-09-27
內文
各位同學好
今日專欄來談贈與稅。
請先看一則新聞：不動產贈與 比現金省稅【原文轉自：聯合新聞網_經濟日報】
其中的眉角，就在於依據遺產及贈與稅法規定，遺產價值之計算，以被繼承人死亡時之時價為
準，所稱時價，土地以公告土地現值或評定標準價格為準；房屋以評定標準價格為準。因此，
當同樣市場價值5000萬的現金與房地相比，房地係以公告土地現值與房屋評定標準價格計
徵，其稅負相對較低，故要節稅的話以贈與房地方式較佳，但當然還要記得同時考慮土地增值
稅、契稅、代書費等一些其他費用。
此外，考地政士的同學特別要注意「他項權利」又該如何計價課徵遺贈稅。此部分應會是近幾
年有機會再出題之題型：
• 一、地上權
1. 定有期限及年租者地上權之設定有期限及年租者，其賸餘期間依下列標準估定其價額(遺
贈細§31)：
2. 賸餘期間在五年以下者，以一年地租額為其價額。
3. 賸餘期間超過五年至十年以下者，以一年地租額之二倍為其價額。
4. 賸餘期間超過十年至三十年以下者，以一年地租額之三倍為其價額。
5. 賸餘期間超過三十年至五十年以下者，以一年地租額之五倍為其價額。
6. 賸餘期間超過五十年至一百年以下者，以一年地租額之七倍為其價額。
7. 賸餘期間超過一百年者，以一年地租額之十倍為其價額。
8. 未定有年限者地上權之設定，未定有年限者，均以一年地租額之七倍為其價額，但當地另
有習慣者，得依其習慣決定其賸餘年限。

9. 未定有年租者地上權之設定，未定有年租者，其年租按申報地價年息百分之四估定之。地
上權之設定一次付租、按年加租或以一定之利益代租金者，應按其設定之期間規定其平均
年租後，依第一項規定估定其價額。
• 二、永佃權：永佃權價值之計算，均依一年應納佃租額之五倍為標準。(遺贈細§32)
• 三、典權：典權以典價為其價額。(遺贈細§33)
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下